އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 ޖަނަވަރީ 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޔަޤީން ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދެވިގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މުސާރައިގެ ބަދަލުލިބިދޭން ޒާއިދުނުވާއިރު އިޖުރާއީ ގަވާއިދުތަކަށް ބަލައިގެން ވާޖިބުވާކަން ކަނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބާޖް ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމު އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް، ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސްގެ އިސްޓޯރިންސާއި އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބާޖުބަލަގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ވީޑިއޯތަކެއް އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކޮންޕެނީން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބަދަލުކުރުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކޮންޕެނީގެ ޕްރޮސީޖަރ އިސް ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށާއި، މުސާރަ ބަދަލު ނޯޓިސް ޕީރިއަޑް ނުދިން ކަމުގެ ބަދަލު ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޢުޤޫލު އިޖުރާއާތު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބުނެ އޭނާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޢުޤޫލު އިޖުރާއާތަކާ ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާ އިޢާދަކޮށްދިނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ނުފެންނާތީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަލުން އަސާސީ ވަޒީފާ ދޭން އަންގާފައި ނުވާކަން؛

3. ވަޒީފާއަށް ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެމްޕްލޯއީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަލީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަން؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައްސަލައިގައި އެމްޕްލޯއީކަން ގާއިމުކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވުމުން، އިޖްރާއީ އެމްޕްލޯއީކަން ގާއިމުވުމަށް ބަލާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމަވައިދެއްވީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނެ ނަގާފައި އެ ބުނުމަށް ތާއީދުކުރާ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ހުށަހަޅާ ކަމެއް ކަމުގައި ދަލީލަކަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވައި ނުދީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބިނާކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫންކަން؛
2. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަހުޅުއްވުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތު ބެލުމަކަށްވުރެ ވާސިލްވެފައިވާ ނަތީޖާއެއްގެ މައްޗަކަށް ކަމަށްނިންމާލުމާއި، އެ ނިންމުން ހުސްވާ ސަބަބެއް އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ބުނުންފިޔަވައި ނުވާތީ އެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޖައިލަމްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެއްވުމުން، އިސްތިއުނާފަށް ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢ.ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

1. އިސްތިއުނާފުގެ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަހުޅުއްވުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް ބަލައިގެން އިންޞާފު އެމްޕްލޯއީ ބަދަލު ކަމަށް ނިންމުމަށް ވަޒީފާ ދޭން އަމުރުކުރެވިފައިވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ޤަބޫލުކުރައްވައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ޤަބޫލުކުރައްވައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. އިސްތިއުނާފުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބިނާކުރާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު އިސްތިއުނާފީ ވ. ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ޤަޟިއްޔާގައި ޤަބޫލުކުރައްވައިވާ އުސޫލާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަދަލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓުގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓެންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދުވަސް ދަރަޖައިގައި ހިލާސް، ފުރަތަމަ ފަހަރަކު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭ އަދަދު ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަޤުފުގެ މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޓީން ދީފައިވާ އިސްތިއުނާފު މުޢުން ގެއްލުނު ހިއްސާތަކުގެ އިޞްލާޙު ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ނުވާތީ، ވަޤުފުއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢު ކުރުމަށް މިންވަރަށް ދީ ފަރާތުގެ ދުރުދުރުގައިވާ އިޖާބަދު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޤުފާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބުނާ ހިސާބުން، ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ނިޔާކަމަށް ބަލާނުލާފައި ޢަދާލަތުގައި އެ އަހަރުގައި ޤާނޫނު އުސޫލުތައް އިޖުރާއީ ޤަވާޢިދުތަކާ ނުލައި ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަށް އިސްތިސްނާއަކީ ޤާނޫނީ މަބްދައެއް ނިންމަންވާ ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ބެހޭ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޤުފާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޤުފުއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޤުފާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޤުފު ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޤުފެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށާއި، ވަޤުފުން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަޙްމަދު ޖައިލަމް އަށް ދިނުމަށް ފުލް ސަވިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަބާދީ ކޯޓުތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ

1. އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޤުފުއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތްތަކުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޤުފަށް ރުޖޫޢުކުރުވުމަކީ ވަޤުފާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ހައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައްޤެކެވެ.
2. ވަޤުފު ދިނުމަށް ހުކުމް އެދިގެން ނުވަތަ ޢަމަލު ގެއްލުން ކުރިމަތިވެދާނެ ބެލެވިދާނެ ނިޔާކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަސްލަކީ އިޢާދަ ސުލޫކުވެސް މިންވަރަށް ވަޤުފާ ދަރަޖައިގެ މުވައްޒަފާ ދޭތެރޭގައި އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ހިފުނުވާބާ (މުޢާމަލާތު އެއްގަމު ކޯޓުތަކުގެ ޚުލާޞާ. އަސާސީ ވަޒީފާ ޤަބޫލުކުރެއްވި).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހާލު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާނާއި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެއްލެވޭ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މައްސަލައިގެ ވަރައިގެންވާ ހާލަތުތަކުގެ އަލީގައި ބަލައިބެލުމަށްފަހު ނުވަތަ ކަށަވަރު ބަލަންވާނެއެވެ (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ އެ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ފަރާތަކުން ޙައްލުކުރެވޭނެއެވެ. ވަރަށް މަތީ ފަރަކަށް ދެކޮޅު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އިތުބާރު އިންސާފު އެއްކޮށް ނޫނެވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ނުވަތަ ނެތުމަކީ ކަނޑައެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ވަކިކުރުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދީފައި ވަޒަންކޮށްގެން ނިންމަންވާނެއެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޒާހިރު އަބްދުއްރަޙްމާން ޝަރީފް).

6. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޯޓުތަކުގެ ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދީފާ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޯޓުތަކުން އަންގާފައިކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލެއްކަމެވެ. އެފަދަ އަމަލެއް ކޯޓުތަކުގައި މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން މެދުވެރިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއާދާ އަންގާފައި ކޯޓުގައިވާނަމަ، ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ދަރަޖައިގައި އެ އަމަލު ހިމަނާފައިވާނަމަ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މިއީ ޤާނޫނީ މަޤްޞަދާ ޢަމަލު ފުށުއަރާ ގޮތަކަށް ފެންނަ، އެހެން އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި އިންޒާރު ދިނުމަކަށް ބެލެވޭ ހާލަތުތަކެވެ.

8. އެހެނީ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ސަބަބެއްނެތި މުވައްޒަފަކު އޮންނަ އިތުބާރު ކޯޓުތަކުން މިންވަރަކަށް ގެއްލިދާނެ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހަމަތަކުން ދުވަސްވަމުންދާ ނަމަވެސް، ދިމާ މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގައިވާ މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިދާނެ ހާލަތްތަކެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ބެލެންޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަވެސް، ވަޒީފާއަށް އަސާސީ ތަރުތީބު ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ނުޖެހޭނެއެވެ.

9. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ ފަނޑިޔާރުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ. އެއީ، (1) މައްސަލައިގައި ހުކުމްކުރެއްވުމުގައިވާ ޙައްޤާއި ޢަދާލަތު، (2) މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ބުނެފާ ނުވަތަ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޚިލާފު ކޯޓުގެ ކަށަވަރުކަން ބުނެދީ، (3) ވަކި ފަރާތްތަކާ ނުބައްދަލުވުމާއި، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުގެ ނުފޯރުކޮށް، ވަކި ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ބިރުގެން ޖެހިލުންނުވުމާއި ތެދުވެރިކަމާއި އެއްކިބާވުން، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތަފާތުކަން ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ޚިލާފަށް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ފަނޑިޔާރު ގެއެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތުދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، ދެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތާއި ބަރާބަރުކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނިންމާ ގޮތަށް ވާޖިބުވާ ގޮތުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުކުތާ އެއްބަޔަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ޓްރައިބިއުނަލަކީ ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އުސޫލު ހިފެހެއްޓުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުރަހަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަމުރުކުރާ ކޯޓުގެ ދައުރުތަކަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ޤާނޫނީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުގައި މާއްދާ ތަފްސީރުކުރުމުގެ ކަނޑައެޅުން ބާރުގެ މައްސަލަތަކާއި މައްސަލައަކަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޞްޞެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ޤާއިމުވެފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މާނަކުރުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުމަކީ ނުޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނީ ނަޞްޞަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގައެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބޯޑުން ނިންމުމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ އިބާރާތް ސަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ނުބަލާފައިވާތީއެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބު، މަޖިލީހުން ނަންބަރާބެހޭ މާއްދާގައި އެ ނަންބަރު އިބާރާތެއް ނުލައި ޓްރައިބިއުނަލް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނުކުތާ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅިދާނެ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ.

17. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވާތީ، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާޢީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވެސް، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަސްލަށް އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢު ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތް ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަދާލަތުން ދިން ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޤާބިލު އަބްދުއްރަޙްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޤާބިލު އަބްދުއްރަޙްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިޔާނާތްތަކާއި ސައްޙަކަމާއިއެކުވެސް އެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެ ގާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ދިރިހުރެއްވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ދެންމެ ސަބަބަކާ ޕޮސިޝަން އިތުބާރަކީ ޕޮސިޝަނާ އެއްކޮށް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފު ދެމެދުގައި ކަންކުރަމުންދިޔަ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލުން ލިބޭ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ކަނޑައެޅުނު ކޮށް މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާ ހެއްދަ ބާރުވެރިކަމާ ވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލާމް ވަޙީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލާމް ވަޙީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރެވުން ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭން މިންވަރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ބެލުމުގައި ތިން ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހިލާ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި އިޖުރާއަތެއް ސާބިތުކުރެވެންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކުށެއްކުރާ ބަޔަކު ބަލާއިރު، ބައިވެރިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގައި އޮތް އުސޫލުން ބަލައިގެން ހ މުވައްޒަފަކަށް އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް ވ. ޚަދީޖާ ޢަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް އާއި ޚަދީޖާ ޢަލީ ޙަސަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ އޮޅިގަނޑު ދިމާކުރާ ނުކުތާއެއްތޯ ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު ޝަރީފްގެ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް [illegible] ބުއްދީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްތޯ މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގެ އަލީގައި ބަލައިބެލުމުން ނިންމަން ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޯރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަތުބީޤުކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުން ކަނޑައެޅިފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަތުބީޤުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސާފުކޮށް ވަކި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ސިނާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ސިނާން އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާ ދަޢުވާއެއްގައި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައިވެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވަޒީފާދިން ފަރާތުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާތޯ ބެލުމަކުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައަންނާނެއެވެ.